

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5452/2531

บริษัท ไทย สุนเส็ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมซังฮง เท็กซ์ไทล์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

นาง วิไล อภิชัยนิมิต ดี

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 280

ผู้ร้องซึ่งได้ฟ้องจำเลยต่อศาล และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินของจำเลยที่โจทก์ขออายัดไว้ได้

เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ได้ยื่นคำฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดเงินของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่นเป็นเงิน 4,500,000 บาทไว้ชั่วคราวตามคำร้องของผู้ร้อง แต่ต่อมาศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีและอายัดเงินดังกล่าวในคดีนี้ ขอให้เพิกถอนการยึดอายัด

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าจะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 280 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีคือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หาได้รวมถึงผู้ที่ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลและคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลดังเช่นกรณีของผู้ร้องไม่เมื่อผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกคำร้องของผู้ร้องเสียได้โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ หรือจะต้องสอบถามคู่ความอีกแต่อย่างใด ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ศิลปชัย มัทธุศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ